

《【문제3】 노동쟁의의 개념을 제시하고, 노동조합 측의 쟁의행위 유형 5가지를 설명하시오. (25점)》

<문제3> 노동쟁의의 개념, 노동조합 측 쟁의행위의 5가지 유형

I. 서론

- 현대 산업사회에서 근로자와 사용자의 이해관계는 복잡하게 얽혀 있으며, 특히 임금, 근로조건, 고용 안정성과 관련한 이해관계가 충돌할 경우 노동쟁의가 발생한다. 노동쟁의는 단순한 의견 불일치를 넘어, 근로조건 결정 및 노사관계 안정에 중요한 영향을 미치므로 체계적 이해가 필요하다. 이하에서는 노동쟁의의 개념을 정의하고, 노동조합 측에서 주로 활용하는 5가지 쟁의행위 유형을 설명한다.

II. 노동쟁의의 개념

- 노동쟁이란 근로자와 사용자 간에 근로조건이나 고용 관련 사항에서 발생하는 이해관계의 충돌로, 일정 기간 동안 쟁의 상태가 유지되는 현상을 의미한다. 구체적으로 다음과 같이 설명할 수 있다.

1. 주장의 불일치

- 근로자 측과 사용자 측 간의 요구·주장이 서로 상충하는 상태를 의미한다.(예 : 임금 인상, 근로시간 단축, 복리후생 확대 등)

2. 근로조건의 결정에 관한 분쟁

- 단순한 의견 차이가 아니라, 근로조건이나 고용 정책과 관련하여 합의가 이루어지지 않아 발생한다.(예 : 단체협약 체결 과정에서 조건 조정 실패)

3. 분쟁 상태

- 쟁의는 일정한 분쟁 상태를 전제로 하며, 근로 제공 또는 경영 활동에 일정한 지장을 초래한다. 쟁의행위(Strike, 태업 등) 발생으로 실질적인 생산 활동에 영향을 미친다.

III. 노동조합 측의 쟁의행위 유형 5가지

1. 파업(Strike)

(1) 개념

- 근로자가 단체행동의 형태로 전면적 또는 부분적으로 근로 제공을 중단하는 행위이다. 주로 임금, 근로조건, 고용 안정 문제를 해결하기 위해 시행한다.

(2) 특징

- 직접적이고 명시적인 쟁의행위이다. 생산 활동과 경영에 즉각적 영향을 미친다. 법적 요건을 충족해야 합법적 파업으로 인정된다.

2. 태업(Slowdown / Go-slow)

(1) 개념

- 근로자는 업무를 정상 수행하되 의도적으로 작업 속도를 늦추거나, 효율을 감소시키는 간접적 쟁의행위이다.

(2) 특징

- 작업 중단 없이 생산성 저하를 유도한다. 직접적인 생산 중단보다는 장기적 압력 수단이다. 법적 규제와 사용자 대응이 복잡하다.

3. 준법투쟁(Work-to-rule)

(1) 개념

- 근로자가 근로 규칙 및 법적 기준만 엄격히 준수하며 최소한의 업무만 수행하는 행동이다. 과거 관행이나 관례적 업무를 고의로 제한한다.

(2) 특징

- 법적 문제 발생 가능성이 낮다. 정상 근로처럼 보이지만 효율과 성과가 저하된다. 조직 내부 통제와 감시가 필요하다.

4. 직장 점거(Occupation Strike)

(1) 개념

- 근로자가 작업장을 점거하여 사용자가 정상적인 경영활동을 수행하지 못하도록 하는 직접적 쟁의행위이다.

(2) 특징

- 근로자의 강력한 의사 표현 수단이다. 사용자의 업무 수행에 즉각적·실질적 지장 초래한다. 점거 형태에 따라 특정 부서 또는 일부 공간을 점거하는 부분적·병존적 점거와 전 사업장을 점거하고 외부인의 출입을 제한하는 전면적·배타적 점거로 나눌 수 있다.

5. 피케팅(Picketing)

(1) 개념

- 쟁의 상황에서 근로자가 집단적으로 사용자 또는 제3자에게 항의·불참 의사를 표시하며 시위를 벌이는 행위이다. 작업장 외부 또는 주요 경로에서 진행한다.

(2) 특징

- 시각적·심리적 압력 수단이다. 언론, 지역사회, 고객 등 외부 이해관계자에 메시지를 전달한다. 폭력이나 불법행위 없이도 영향력 행사가 가능하다.

IV. 결론

- 노동쟁의는 단순한 갈등 상태가 아니라, 근로조건과 고용 안정, 조직 생산성에 직·간접적 영향을 미치는 전략적 행위이다. 노동조합은 파업, 태업, 준법투쟁, 직장 점거, 피케팅 등 다양한 쟁의행위를 통해 자신의 요구를 전달하고 협상력을 확보한다. 각 쟁의행위는 법적·실질적 영향력과 실행 방식에서 차이를 가지므로, 조직은 사전 예방, 소통 강화, 합법적 쟁의 대응 체계 마련을 통해 노동쟁의의 부정적 영향을 최소화하고, 생산적 노사관계 구축을 도모해야 한다.